

1500031-66.2022.8.26.0618

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL COMO VETORIAL NEGATIVA. LEGALIDADE. DELITO PRATICADO ENQUANTO O RÉU USUFRUÍA DA PROGRESSÃO DE REGIME PELO COMETIMENTO DE CRIME ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. A valoração negativa da conduta social do agente se encontra adequada, pois fundamentada em elemento concreto, qual seja, o delito foi cometido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Taubaté

Praça Monsenhor Silva Barros s/nº, Taubaté-SP - cep 12020-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500031-66.2022.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500031-66.2022.8.26.0618

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2003115 - CPJ TAUBATÉ, 96/22/516 - CPJ TAUBATÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SILVIO APARECIDO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Vistos.

SILVIO APARECIDO DOS SANTOS, qualificado nos autos às fls. 03, foi denunciado como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos II, do Código Penal, sob a acusação de que, no dia 05 de janeiro de 2022, no período da madrugada, na Avenida São Pedro, 1144, Imaculada Conceição, nesta cidade e comarca, durante o repouso noturno, mediante escalada, subtraiu, para si, 01 escada de madeira (avaliada em R\$ 150,00), 01 escavadeira manual de madeira (avaliada em R\$ 100,00) e 01 enxada (avaliada em R\$ 80,00), pertencentes a José Fabio Maciel Amorim.

Consta na denúncia que o réu resolveu furtar a residência da vítima. Para tanto, no período da madrugada, escalou o muro e acessou o quintal da residência, onde subtraiu os objetos descritos. Na sequência, na posse dos objetos subtraídos, se escondeu no imóvel contíguo. Entretanto, um vizinho percebeu o delito e comunicou o ofendido que compareceu ao local e, por intermédio de imagens de câmeras de segurança, visualizou o réu ingressando no imóvel por intermédio do muro dos fundos. Ato contínuo, visualizou uma escada encostada no muro divisório com o outro imóvel. Desconfiado, subiu na escada e visualizou os objetos subtraídos no imóvel vizinho. Assim, acionou a polícia que compareceu ao local e surpreendeu o réu escondido atrás de uma árvore do imóvel vizinho. Os objetos foram recuperados. É da exordial que, formalmente interrogado, o réu optou por permanecer em silêncio. A denúncia (fls. 119/121) foi recebida em 20 de janeiro de 2022 (fls. 130/131).

O réu foi pessoalmente citado (fls. 174) e apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (fls. 178).

Em instrução, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas arroladas em comum pelas partes e o réu foi interrogado.

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a condenação do réu, ante a prova colhida. Réu duplamente reincidente e com péssimos antecedentes, crime cometido mediante escalada e durante e repouso noturno, o que deve ser considerado na primeira fase da dosimetria. Confesso. Regime inicial fechado, vedada a substituição.

Já a Defesa requereu a parcial procedência da ação. Sustentou que houve desistência voluntária, restando a invasão de domicílio. Em caso de condenação, furto tentado e réu confesso. Repouso noturno a ser considerado apenas na primeira fase. Regime inicial diverso do fechado.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Da análise percuciente de todo o processado concluo que a pretensão punitiva Estatal merece parcial acolhimento. Findada a instrução, restou devidamente provado que o réu cometeu o delito que lhe imputa a inicial acusatória, mas o repouso noturno deve ser considerado como circunstancia mais gravosa, não se aplicando a causa de aumento.

A materialidade do crime ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/48), pelo laudo do exame cautelar de lesão corporal realizado no réu, que não constatou lesões corporais recentes de interesse médico-legal (fls. 05), pelo auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls. 42), pelo auto de reconhecimento de objeto (fls. 44), pelo boletim de ocorrência (fls. 45/47) e, ainda, por toda a prova oral colhida.

A autoria, por sua vez, igualmente é certa.

O réu, em solo policial (fls. 02), optou por permanecer em silêncio.

Ele não foi ouvido em audiência de custódia, nos termos do Provimento CSM n.º 2549/2020, em razão da pandemia da COVID-19.

Em juízo, o réu disse que tem 52 anos, está preso por furto, estava devendo para o traficante, ele ameaçou sua família, por isso teve que furtar para pagá-lo. É servente. É usuário de pedra. Nunca ficou internado, nunca fez tratamento. Gostaria de fazer um tratamento. Usa desde os 20 anos. Foi verdade, tentou pegar, mas não chegou a tirar de dentro da casa. Já tinha trabalhado tirando entulho desta casa. Tentou tirar as ferramentas, porque tinha apanhado do traficante. Entrou na casa pulando o muro com a igreja. Foi de madrugada. Foi pego na outra casa, do vizinho. Usou a escada. Escondeu-se da polícia. Não estava com os objetos. Pensou bem e não pegou. Separou, mas não levou. Não tirou da casa.

A vítima, na delegacia (fls. 41), declarou que "é proprietário da residência situada na Avenida São Pedro, n. 1144, mas reside em outro imóvel de n. 985, mesma rua. Ao lado de sua casa tem uma igreja que possui monitoramento por câmeras. Na data de hoje um dos responsáveis pela igreja foi até sua casa e disse que havia alguém dentro do imóvel n.1144. Diante da informação foi até lá e não viu ninguém, viu que não havia sido violado nenhuma fechadura. Foram até a igreja e viram nas imagens que o indivíduo havia adentrado pelo muro dos fundos, que faz divisa com a igreja. Foi na garagem onde ficava o material do pedreiro e viu que uma das escadas da construção estava encostada em seu muro, dando acesso a casa da vizinha. Subiu na escada e conseguiu visualizar uma enxada e uma escavadeira separadas na casa dessa vizinha, reconhecendo de pronto como sendo os materiais do pedreiro que está trabalhando na obra em sua casa. Que os policiais militares chegaram e adentraram na casa dessa vizinha com a autorização da filha dela que abriu o portão. No quintal, escondido atrás de uma pequena árvore, foi encontrado um homem. Indagado, ele disse que havia entrado na casa do declarante e estava tentando subtrair os pertences encontrados. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indiciado e conduzido a este plantão. Os objetos recuperados lhe foram entregues em auto próprio." (sic).

Em juízo a vítima José disse que o material na verdade pertence ao seu pedreiro. Estava fazendo uma reforma em sua casa, morava próximo. Pela madrugada, foi

avisado. Foi ao local e ao acionar a lanterna viu uma lanterna encostada no muro do vizinho. O invasor estava escondido na casa do vizinho. Com ele estavam as ferramentas do seu pedreiro. No dia seguinte encontrou outras ferramentas escondidas em uma caçamba na frente da sua casa. Poucos dias antes tinha deixado esse rapaz fazer serviços em sua casa. O muro tem uns seis metros. Achou impressionante ele ter conseguido subir. Ele conseguiu subir pelo muro do vizinho, que é mais baixo. A cerca elétrica não estava ativada ainda. A escada ele usou já do lado de dentro.

A testemunha Larissa, Policial Militar, ouvida na delegacia (fls. 39), relatou que "nesta data, por volta das 01:28 horas, foram acionados via COBOM para averiguação de arrombamento, embarcados na viatura I-05508, quando, na Avenida São Pedro 1144, visualizaram um morador que informou que tinham tentado arrombar a janela de sua casa, mas não foi possível, devido possuir grade. Que o solicitante disse que na casa da vizinha, de n.1154, estavam uma enxada e uma escavadeira que eram do pedreiro que trabalha em sua casa e encostado no muro de sua casa, havia uma escada de madeira, também do pedreiro, dando acesso a casa da vizinha. Em ato contínuo realizaram buscas no terreno da casa de n.1154 (entrada franqueada pela filha da vizinha) e encontraram, escondido atrás de uma árvore, um indivíduo em atitude suspeita. Indagado, o indivíduo confessou que tentava subtrair os objetos encontrados para trocar por crack. Dentro da casa de número 1154, ainda não tinha invertido a posse do bem para o furtador, visto que por circunstâncias alheias a vontade do agente a polícia chegou e o crime não se consumou. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao preso e conduzido até esta delegacia, juntamente com os pertences recuperados." (sic).

Em juízo a policial Larissa confirmou que o réu estava encolhido na casa da vizinha. Admitiu que tinha colocado as ferramentas na casa da vizinha e que ia vendê-las para comprar entorpecente. Não se lembra a altura do muro. Tinha uma escada no muro da casa da vítima para a casa de vizinha. As ferramentas estavam lá. A testemunha Wallace, Policial Militar, ouvido na delegacia (fls. 40), relatou que "ratifica a versão do colega policial, acrescentando que na delegacia os objetos recuperados foram apreendidos e devidamente entregues à vítima." (sic).

Em juízo o policial Wallace narrou que um vizinho teria visto alguém entrar na casa ao lado. Fizeram contrato com o proprietário, foram verificar a residência e viram alguém escondido nos arbustos. Com ele havia ferramentas, do local em que ele já tinha trabalhado. Ele confessou a prática do crime. Havia uma escada. O muro da casa da vítima era alto, uns três metros. Ele estava na casa da vítima.

Como se vê, não há a menor dúvida de que o réu praticou o delito descrito na inicial acusatória.

Os elementos de prova coligidos nos autos conferem a certeza necessária para a condenação.

É dos autos que o réu, contaminado pelo animus delituoso, durante a madrugada, dirigiu-se até o imóvel da vítima, escalou o muro dos fundos e, já no interior do local, selecionou a res que melhor lhe interessou, ferramentas pertencentes ao pedreiro que trabalhava no local.

Depois, com o auxílio da escada, o réu escalou até o imóvel vizinho, levando consigo os objetos.

Ocorre que um vizinho suspeito da ação criminosa e comunicou a vítima.

Destarte, a vítima acionou a Polícia Militar e, assim que os agentes chegaram ao local, foram ao imóvel onde o réu estava (imóvel vizinho ao da vítima) e o encontraram no quintal, escondido atrás de uma árvore.

Informalmente questionado, o réu confessou ter subtraído os objetos da casa da vítima para trocá-los por droga.

Formalmente inquirido pela Autoridade Policial, o réu optou por permanecer em silêncio.

Em juízo, o réu confessou o crime, dizendo que tinha uma dívida de drogas para pagar.

Como consabido, a confissão evidencia a responsabilidade criminal de quem a prestou e constitui elemento seguro de convencimento, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova constantes dos autos, como no caso em comento.

Com efeito, “a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencia a insinceridade justifica sua recusa” (RJDTACRIM 12/112).

Ora, os policiais e a vítima apresentaram versões firmes e coesas, indicando com clareza como encontraram o réu e as ferramentas no imóvel vizinho ao da vítima. Iterativa é a jurisprudência no sentido de que “em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõem-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório” (RJD 18/66).

Assim, a autoria delitiva é incontestada.

O crime se consumou, pois o réu teve, mesmo que por breve período, a posse mansa e pacífica dos bens.

Como consabido, o crime de furto aperfeiçoa-se quando ocorre a inversão da posse da res pelo agente, conferindo-lhe a tranquila detenção da coisa, ainda que por curto espaço de tempo, longe da área de vigilância do espoliado (RJDTACRIM 28/323). Importante salientar que a res já estava com o réu na casa vizinha a da vítima. A qualificadora da escalada, prevista no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, faz-se presente, pois o réu acessou o imóvel por via anormal e então subtraiu os bens.

Com efeito, a escalada consiste justamente na utilização de meio anormal de ingresso ao local do furto, exibindo especial esforço do agente.

Nesse sentido: “A escalada consiste no fato de penetrar o agente no lugar em que se encontra a coisa, objeto da subtração, por via anormal, por entrada não destinada a esse efeito e da qual não tem o direito de utilizar-se” (RT 437/402). É o caso dos autos.

Vítima, testemunhas e o próprio réu declararam que ele ingressou no imóvel pulando o muro. Não se faz necessário o laudo pericial:

“Furto qualificado. Escalada. Agente que ingressa em residência após galgar um muro de dois metros de altura. Caracterização. Comprovação através de exame pericial. Desnecessidade. Caracteriza o crime de furto qualificado pela escalada a conduta do agente que ingressa na residência da vítima após galgar um muro de dois metros de altura, eis que se utiliza de meio anormal para penetrar em uma casa, sendo certo que, para o reconhecimento de tal qualificadora, não é necessária realização de exame pericial, por deixar, normalmente, vestígios, podendo ser comprovada pelas circunstâncias do fato” (TACRIM/SP, Apelação nº 1.237.267, Décima Terceira Câmara, Rel. Juiz TEIXEIRA DE FREITAS, j. 13/02/01).

Todavia, a causa de aumento do repouso noturno não deve ser reconhecida.

Em recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, analisou-se o tema 1.087, fixando-se a seguinte tese: “A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”.

Tendo em vista que se trata de tese firmada em recurso repetitivo, sua aplicação é obrigatória por todos os órgãos da Justiça, motivo pelo qual deixo de aplicar a referida causa de aumento.

Por se tratar de réu reincidente específico, fica inviabilizada a aplicação do privilégio inculcado no artigo 155, §2º, do Código Penal.

Nesta toada, deverá o réu responder pelo delito tipificado no artigo 155, §4º, incisos II, do Código Penal.

Passo a aplicar a pena.

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, considerando que o réu ostenta diversos antecedentes desabonadores (proc. nº 0008641-18.2018.8.26.0625, da 3ª Vara Criminal de Taubaté, cujo trânsito em julgado se deu em 09/08/2020; proc. n.º 0028208-50.2009.8.26.0625, da 1ª Vara Criminal de Taubaté, às fls. 232/233, cujo trânsito em julgado se deu em 07/02/2011; proc. n.º 0012770-47.2010.8.26.0625, da 2ª Vara Criminal de Taubaté, às fls. 228/229, cujo trânsito em julgado se deu em 21/03/2011; proc. n.º 0015983-27.2011.8.26.0625, da 1ª Vara Criminal de Taubaté, às fls. 229/230, cujo trânsito em julgado se deu em 16/07/2014; proc. n.º 0017268-21.2012.8.26.0625, da 1ª Vara Criminal de Taubaté, às

fls. 230, cuja pena foi extinta em 06/12/2013; proc. n.º 0024217-95.2011.8.26.0625, da 2ª Vara Criminal de Taubaté, às fls. 232, cujo trânsito em julgado se deu em 14/10/2014; proc. n.º 0009125-43.2012.8.26.0625, da 3ª Vara Criminal de Taubaté, às fls. 227/228, cujo trânsito em julgado se deu em 22/08/2014; proc. n.º 0016852-19.2013.8.8.26.0618, da 1ª Vara Criminal de Taubaté, às fls. 230, cujo trânsito em julgado se deu em 18/09/2015; proc. n.º 0009692-11.2011.8.26.0625, do Juizado Especial Criminal de Taubaté, às fls. 228, cujo trânsito em julgado se deu em 08/08/2011; proc. n.º 0024155-60.2008.8.26.0618, da 3ª Vara Criminal de Taubaté, às fls. 231/232, cujo trânsito em julgado se deu em 13/09/2010), bem como que cumpria pena em regime aberto desde 15/09/2021, conforme informações extraídas das informações complementares de fls. 219, fato que demonstra que a conduta social do réu é mais reprovável, pois evidencia seu caráter desvirtuado, um verdadeiro comportamento social inadequado, descomprometido com o cumprimento da ordem e da lei, evidenciando não estar preparado para o retorno do convívio social, até porque, de acordo com o artigo 36 do Código Penal, o regime aberto se baseia na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, ausentes ao réu, e ainda que sua culpabilidade é maior, pois cometeu o crime durante o período noturno, uma vez que esperou a calada da noite para cometer o crime, quando a vigilância sobre o bem já era precária, demonstrando maior reprovabilidade de sua conduta, fixo a pena-base em 1/4 acima do mínimo legal, para que fique em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

A valoração negativa da conduta social do réu se encontra em plena consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUCTA SOCIAL COMO VETORIAL NEGATIVA. LEGALIDADE. DELITO PRATICADO ENQUANTO O RÉU USUFRUÍA DA PROGRESSÃO DE REGIME PELO COMETIMENTO DE CRIME ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. A valoração negativa da conduta social do agente se encontra adequada, pois fundamentada em elemento concreto, qual seja, o delito foi cometido enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido." (STJ, AgRg no HC n.º 556.444/DF, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 18/08/2020).

Em que pese não se possa considerar a causa de aumento de pena do repouso noturno aos crimes de furto qualificado, nos termos do tema 1.087 do Superior Tribunal de Justiça, esta circunstância pode ser considerada na primeira fase da dosimetria da pena, conforme assim prevê o V. Acórdão que julgou o referido repetitivo:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP. 3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. 4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º). 5. Recurso especial parcialmente provido.

(...)

Assim, é razoável admitir a possibilidade de, diante das circunstâncias fáticas, a prática do furto durante o período de repouso noturno ser levada em consideração na dosimetria da pena. Em outras palavras, se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial

negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP). Nessa oportunidade, o órgão julgador avaliará, sob a ótica de sua discricionariedade, o elemento relativo ao espaço temporal em que a infração foi cometida, podendo, se assim considerar, analisar a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime com maior reprovabilidade. Esse proceder possibilitaria calibrar a reprimenda de modo a atender o postulado da proporcionalidade diante do caso concreto.” (REsp n.º 1.888.756/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 25 de maio de 2022 – destaquei).

Tratando-se de réu reincidente específico (proc. n.º 1500089-74.2019.8.26.0618, da 3ª Vara Criminal de Taubaté, às fls. 233/234, cuja pena foi extinta em 06/07/2021), circunstância que denota maior descaso com a Justiça e a habitualidade da prática delitiva, agravo a pena em 1/5, para que passe a ser de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Em que pese não haja nos autos certidão de objeto e pé do(s) processo(s) em que o réu foi condenado, é pacífico o entendimento de que a folha de antecedentes e/ou a certidão proveniente do Cartório Distribuidor são suficientes para a caracterização dos maus antecedentes e da reincidência. É, inclusive, o entendimento do Superior tribunal de Justiça, sumulado no enunciado 636, in verbis: “a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência”.

Presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena em 1/6 para que passe a ser de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

À míngua de outras causas modificadoras da pena, torno-a definitiva no quantum acima fixado.

À vista dos elementos dos autos, verifica-se que não estão presentes os requisitos contidos no artigo 44, inciso II e §3º, do Código Penal, pois o réu é reincidente em crimes patrimoniais. Pela mesma razão, o réu não faz jus ao sursis (art. 77, inciso I, do Código Penal).

O réu iniciará o cumprimento da pena em regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, pois além de reincidente, ostenta várias outras condenações, inclusive pelo mesmo crime.

Ausentes elementos que indiquem a capacidade econômica do réu a autorizar a majoração o dia-multa, fixo-o no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva Estatal contida na denúncia para CONDENAR SILVIO APARECIDO SOS SANTOS, filho de Vicente Dos Santos e Maria Aparecida Dos Santos, RG n.º 25.013.098, nascido aos 10 de dezembro de 1971, natural de Ribeirão Pires/SP, como incurso no artigo 155, 4º, inciso II, do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo.

Apelo em liberdade.

Condeno o réu a arcar, ao final da ação, com a taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea “a”, da Lei n. 11.608/03. A exigibilidade, porém, ficará suspensa, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, pois é representado pela Defensoria Pública, presumindo-se sua hipossuficiência.

Encaminhe-se à 2ª Vara de Execuções Criminais de Taubaté certidão de objeto e pé atualizada, a fim de instruir o processo de execução criminal n.º 7001064-35.2016.8.26.0625.

Com o trânsito em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário para o cumprimento da reprimenda.

P.R.I.C. Oportunamente, ao arquivo.

Taubaté, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA